

מסורת הש"ס

(א) [לעיל לז: וט"ן], (ב) כתובות פה: (ג) [סוף מלתא חי' בתמורה כ: בשם רב ספרא ע"ש ועוד בימותא פה. ע"ש], (ד) י"א פקעי, (ה) [י"ל חש שטח], (ו) כתובות יח. [ונטין נא:], (ז) בס"א: פרעתני, (ח) [לעיל לח:], (ט) תרומות פ"א מ"ב וש"ג.



תורה אור השלם

1. בי יתן איש אֵל רעהו בֶּסֶף או כִּלְיִם לְשׂוֹמֵר וְיִגְבַּב מִבַּיִת הָאִישׁ אֶם יִמְאָר; הִגְבַּב וְשָׁלַם שְׂעִיבָה: שבות כ ו



הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה יהא ליה דלמר למלח. י"ב ויומא לגר דלע"פ דמלח צבי לאטניי והכל ליה קא מתה אפי' לא אמרי פטומי מילי בעלתא נינהו משום דקיון קא מתה ליה בשעת הללח והלי דלשתת דסבי הלוי לו. ועיין בפ' א"י דף סו בלשון ובמ"ש התוס': (ב) ד"ה אמור וכו' כדשיימי בי תלתא וכו' כדשיימי בי ארבעה וכו' וכו'. היכא דא"ל כדלמרי בי ארבעה: (ג) ד"ה הויל וכו' מהן הס"ד ואמ"כ מ"ס הורדה ומיתם או ממק:



לעזי רש"י

^{גלייש}. פפנים (בידולים טפיליים בעלה האלון)



רבינו חננאל

עפצי דקיימי שיता א"ל כל קבא. א"ל לאו בר' ד' הוו מודובי כל קבא. אתר קמיה דרבא וחיוביה ללוח למפרעיה ר' זווי. א"ל רמי בר חמא והא את הוא דאמרת כיון דלא רמיא עליהו דשהדיי אנישו ולא ארעיתיו וטעניה דלוח טענא. א"ל רבא קיצותא דתרעא מידכר דכורי אנישו. ובפקום עדים לא אמרין טענתא דלוח טענא. ההוא דא"ל לחבריה הב לי ק' זווי דמסיקנא כך והא שטרא. א"ל לוח ולאו פרעתין. א"ל מלוה הנהו סיטראי נינהו. פי' מצד אחר היו לי עליך ופרעת אחי. אבל מזה השטר לא פרעתי כלום. אמר רב נחמן איתער שטרא. כלומר אפי' כתוב בשטר נאמנות אינו גובה אלא בשבועה. ידייק' מוקתי איתער שטרא ולא קתי אביכול שטרא ש"מ כדאמרין. ואסיקנא והלכתא איתער שטרא. והני מילי דפרעיה באפי שהדי ולא אדכר ליה שטרא. אבל היכא דפרעיה כין ידיהו לדידה מגו דיכול למימר המלוה לא היו דברים מעולם יכול נמי [למימר] סיטראי נינהו כאשר מפורש בככותב פרק הכותב

לאשתו דין ודברים בענין דר' אמי בריה דר' אבהו דנשבע דסיטרא הוו ליה עליה וגובה. ואי טעין עליה דסיטראי נינהו היכא דמודיי ליה דאתריי יחיבנהו ליה ומודה ליה נמי דיתבי אמסתחא וקביל זווי דתורי ושעין השתא דסיטראי נינהו אפי' רב פפא מודה דאיתער שטרא: ההוא דא"ל לחבריה מהימנת לי כל אימת דאמרת לא פרענא פרעיה באנפי שהדי.

עפצי. גל"ש בלע"ז ומעבדין בהן עורות: אייתי. מלוה סהדי

דלרצעה ארצעה קיימי ותובע מאתים וזה אומר פרעתין מ"מ אס לא בעפלים פרעתין במעות: **ולא רמיא עליה דאניש**. והאי נמי

לא רמיא עליה לומר בלחיה ענין פרעם אלא פרעתי' סתמא הלכך

לא מזכר וסבור שכך השער ולא הוחזק כפרן ונשבע שפרעם מכל מקום:

מדכר דכיר. והוחזק כפרן: **סיטראי**

נינהו. מלד אחר היית חייב לי:

איטרע שטרא. הואיל ומודה שקיצעם

ולאו כל כמיניה לומר סיטראי נינהו:

לאו אסורי יהבס לי. לקנות מהן שוורים לשחיטה למחלית שכר: **אמסתחא**. מקום שמקצין הבשר ומוכרין: **ולא אידכר** ליה **שטרא**.

שיטול השטר מידו: מיגו דיכול למימר

ניי. לא פרעתי' א' יכול למימר ליה

ניי סיטראי נינהו: **וכדאבמי** צריה

דרכי אכסו גרסינן. והוא במסכת

כתובות בפרק הכותב (דף פה.) דמטא כי האי מעשה לדידי: (ה) **ההוא**.

לוח דלמר למלוה בפני עדים בשעת

הלואה נאמן אתה עלי כל זמן שתאמר

לא התקבלתי ולא אוכל לומר לך

פרעתין: **אימור דלמרי** ויל צמר

רוז דעוס הני מילי לענין אומדנא.

דשומא כדלמר במסכת ע"ז בפרק

השוכר (דף עג.) א"ל כדשיימי (ו) בתלתא

אפי' תרי מגו תלתא כדלמרי בי

תלתא עד דלמרי ב' וכו' כדלמרי

בארצעה: **כיון דנחיס לרעות**.

מתחלה ירד לנמין שהוא יתר מכדי

עדות ודאי לדעות קפיד בתלתא

היימניה בארצעה לא הימניה: שכחתי'

מלפ"ש המשנה' (א) והנני מפ"ש כה"ן:

מנה לי בידך אמר לו סך. ובפני עדים

ואמר להם אחס עדי: נספיו לך

פטור. מלשלם ומשצועה דלוריימא:

אין לך בידי. לא היו צריכים מעולם:

חייב. לשלם ואינו נאמן בשצועה שהרי

הוחזק כפרן: **אין לך בידי אלא**

ליטרא כסף פטור. שאין כלן הודאה

ממין הטענה: **לפך**. חלי כור: **פטור**.

דלאו ממין הטענה היא: **ורבן גמליאל**

מחייב. דלא צבי הודאה ממין הטענה:

כדי שמן. כדים מלאים שמן: **והודה**

לו בנקנינים. הכדים יס לך בידי בלא

שמן: הואיל והודה מקלס הטענה.

וזהו ליה טענו טעין ושערין והודה

לו בלחד מהן: (א) **או שהוא במקלס**

קרקעות פטור. משצועה דלוריימא

לא על הקרקעות ולא על הכלים

שאין הודאת קרקעות מציאה לידי

שצועה שאין דין שצועה בקרקעות

כדלמרינן (בכל הנשבעין) (לקמן ע"ב):

הודה במקלס כלים. דלחיכא הודאה

וכפירה בלאו קרקעות: **חייב**. לשצע

אף על הקרקעות על ידי גלגול שצועה

דילפינן לה בפרק קמא דקדושין

(דף כז:) **מקראי: וזקקין**. גורכין:

אין נשבעין על טענה חרש שוטה

וקטן. כגון שטענו צרמיח דחרש

שדיצרו חממים בכל מקום לא מדכר ולא שומע (א)

כתיב ונקרב בעל הצית לשצועה כדלמרינן בצבא קמא (דף סג:):

הס בלא דעת: צבא צטענה אציו. הא דקמי נשבעין צנתינת איש קאמר שהקטן טוענו אצי מסרו לידך: **והאכלתיו פרס**.

והחזרתי לו חיי והחליו בידי חייב לישצע על השאר וקטן הצא צטענת אציו לא גרע מטענת עאלמו דהכל: **צטוענו קטן**. ימוס קטן מוצע:

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

מב.

כמ"ד אין לריך לצרר אי נמי כמו שפירש רבינו תס לריך לצרר אמיתות

הדברים כמו שיכול ומכל מקום אי לא משכח להו או אמו ואמרו

להד"ס לא מפסיד וכן מוכח בירושלמי שהביא ר"ח דגרסי' התם הצא

לדון בשטר וחזקה רבי אומר נידון בשטר פירוש שלריך לצרר רבן

שמעון בן גמליאל אומר נידון בחזקה

צא מעשה לפני רבי והורה כרשב"ג

קשיא דרבי אדרבי לא קשיא רבי

לא רצה אלא לעמוד על אמיתת הדבר

ואית דגרס התם צא מעשה לפני

רבי חיילא ופרין מינה אדרבי לפי

שתלמידו היה כדפריך בפרק מפנין

(שבת דף קסח.) מדרב הונא אדרב

משום דרב הונא תלמידו דרב הוה

וצקונטרס פירש בריש פרק זה בורר

(פסאדרין דף כג:) למ"ד לריך לצרר

שאס בקש ולא מלא הפסיד:

אי'תרע שטרא. מפרי"ח וכן ר"ס

לדרך בעל השטר

שצועה שלא נפרע והא דלמרינן בפרק

אלו נערות (כתובות דף לו:) הא שטרא

ריעא לא מגבינן ציה דוקא צבי הך

ריעותא דהתם כיון דמהדר אזיופא

אימור זיופי זיין וחמיס וקסה מההוא

דהכותב (שס פה. ושס) דההוא שטרא

דלמא קמיה דרבא א"ל רב פפא

ידענא ציה דשטרא פריעא הוא א"ל

איכא איניש אחרינא צהדי דמר כו'

וקאמר לא יהא רב פפא אלא כבת

דרב חסדא והשתא מה היה יכול

לעשות יותר מלהשציעו דלית ליה

לקרועי דקמתי התם קרעיה ס"ד

והשתא אפילו כל אדם דלא קיס לעד

בגויה נאמן להשציעו מדי דהוה אלא

אחד מעיד שהוא פרוע על כן נראה

דבשטרא ריעא לא מיקרע קרעיה ליה

ולא מיגבא גבינן ציה כי ההוא דלאו

נערות (שס דף לו:): **ורבי א'יעזר**

בן יעקב לית ליה משיב אבידה

פטור. פירוש צמיגו:

אלא

פרעיה באפי תלתא אמר רב פפא כבי תרי הימניה כבי תלתא לא הימניה

א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא (א) אימור דאמרי רבנן דאזלינן בתר

רוב דעות ה"מ לענין אומדנא דכמה דנפיש' (ב) בקיאי טפי אבל לענין עדות

י'מאה כתרי ותרי כמאה לישנא אחרינא ההוא דא"ל לחבריה מהימנת לי

כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענא אול ופרעיה באפי תלתא אמר רב

פפא כבי תרי הימניה כבי תלתא לא הימניה מתקיף לה רב הונא בריה דרב

יהושע תרי כמאה ומאה כתרי ואי א"ל כבי תלתא ואול פרעיה באפי בי

ארבעה י'כיון דנחית לדעות נחית לדעות: אין נשבעין על טענת חרש

שוטה וקטן ואין משביעין את הקטן: מ"ט אמר קרא י'כי יתן איש אל

רעהו כסף או כלים לשמור ואין נתינת קטן כלום: אבל נשבעין לקטן

ולחקדש: והא אמרת רישא אין נשבעין על טענת (א) שוטה וקטן אמר

רב בבא בטענת אביו ור' אליעזר בן יעקב היא דתניא (א) רבי אליעזר בן

יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו כיצד אמר לו מנה

לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע וזהו שנשבע על טענת עצמו

וחכ"א י'אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ור' אליעזר בן יעקב לית ליה

משיב אבידה פטור אמר רב בשטענו קטן קטן והאמרת אין נשבעין על

טענת חרש שוטה וקטן לעולם גדול ואמאי קרו ליה קטן דלגבי מילי דאבוה

קטן הוא אי הכי טענת עצמו טענת אחרים היא טענת אחרים והוראת עצמו

כולהו

ועלה

כתיב ונקרב בעל הצית לשצועה כדלמרינן בצבא קמא (דף סג:):

אין נתינת קטן כלום. דהא איש כתיב והחרש והשוטה כקטנים

הס בלא דעת: צבא צטענה אציו. הא דקמי נשבעין צנתינת איש קאמר שהקטן טוענו אצי מסרו לידך: **והאכלתיו פרס**.

והחזרתי לו חיי והחליו בידי חייב לישצע על השאר וקטן הצא צטענת עאלמו דהכל: **צטוענו קטן**. ימוס קטן מוצע:

אלא

שאתה חייב לאבי כך וכך ולא קטן ממש הוא אלא גדול הוא. ואמאי קרו ליה קטן. והורה

לו [במקצת]. ומתני' ר' אליעזר בן יעקב הוא דאמר כי האי גונא לאו משיב אבידה הוא. אבל משיב אבידה דברי הכל פטור

(א) עי' ב"ק פו ע"ב.

נז א טוש"ע חור"מ סימן

עט סעיף יב:

בה ב מיי' פי"ד מהל'

מלוה הלכה ט סמג

עשין לד טוש"ע חור"מ

סימן נח סעיף א:

בב ג מיי' שס טוש"ע שס

סעיף ג:

ס ד מיי' שס טוש"ע שס

סעיף ב:

כא ה ו ז מיי' פט"ו

מהל' מלוה הלכה ג ד

סמג שס טוש"ע חור"מ

סימן עא סעיף א:

ח מיי' פי"ד מהל' טוען

ונטען הל' טוש"ע חור"מ

פי' מה סעי' ג וסי' פח

סעי' צב:]

מוסף רש"י

ור' אליעזר בן יעקב

לית ליה משיב אבידה

פטור. מן השבועה,

בתמיה הא תקנתא דרבנן

היא המוצא מאלה לא

ישבע מפני מקוון העולם

(עי' גיטין פח:) וידון כדי

אילו מוכנע נמי מחייב ליה

שבועה. הרי אין לך משיב

אצלה גדולה מזו ומייד

(כתובות יח.) כמו והיונן

בה. ור"א לית ליה משבח

דמקוון העולם דמשבי

אצלה פטור משבועה

דלחי' שביק ליה ואול,

והאי נמי כיון דלא בעשו

כמשבי אצלה הוא (גיטין

(ג.) אי הכי, דטוענו

גדול.טענת עצמו. קרי

לה טענת אחרים היא

(שס) ומלי פשמים דקאמר

ומלי טענת עאלמו (כתובות

יח.) טענת אחרים

והוראת עצמו. על

שהודה לו שאתם כדכתי

ומודה לו שעדיין חייב לו

פרס הוא נשבע (גיטין

(ג.)

רבינו חננאל (המשך)

אבי ורבא דאמרו תריווחו

הא הימניה מתקיף לה רב

פפא נחי דהיימניה טפי

מנפשיה טפי משהדי לא

היימניה וקי"ל כרב פפא:

ההוא דא"ל לחבריה

מהימנת לי כבי תרי כל

אימת דאמרת לא פרענא.

אול פרעה באפי תלתא.

ואסקה רב הונא כי אזלינן

בחו רוב דעות לנפיש

אומדנא דכמה דנפיש

אית בהו דפקיעי טפי.

אבל לענין עדות תרי

כמאה ומאה כתרי. אבל

אי נחת מעיקרא לד